

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3325/2538

ร้อยตำรวจเอก ประสาท สรวมศิริ
นาย สม มา ส ชูภิรมย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 289, มาตรา 306

เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยโดยติดจำนอง แม้จะรวบรวมดอกเบี้ยเกินกว่า 5 ปี ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้วินิจฉัยหากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหนี้จำนองอย่างใดก็เป็นเรื่องจำเลยต้องว่ากล่าวกับเจ้าหนี้จำนองซึ่งไม่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ถึงกับเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแก้ไขประกาศดังกล่าว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินยืมศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 185,000 บาท โดยผ่อนชำระรวม 3 งวด แต่จำเลยผิดนัดตั้งแต่ววดแรก โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดที่ 4746 ของจำเลย เจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวโดยระบุว่า ที่ดินที่จะขายติดจำนองนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ตามสัญญาจำนองที่ดินฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2524 ต้นเงินจำนอง 2,000,000

บาท พร้อมดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 15 ต่อปี ยอดหนี้จำนองคิดถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2534เป็นเงิน 5,150,000 บาท ขายโดยการจำนองติดไป

จำเลยยื่นคำร้องว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายโดยจำนองติดไป และคิดดอกเบี้ย 10 ปี นั้นไม่ชอบ เพราะตามกฎหมายจะเรียกดอกเบี้ยเกิน 5 ปีไม่ได้ ดอกเบี้ย 5 ปีเป็นเงิน 1,500,000บาท เท่านั้น การขายโดยติดจำนองราคาสูงไปตาม ประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดี จะทำให้ไม่มีใครรู้ราคา ทำให้จำเลยเสียหายขอให้สั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีแก้ไขประกาศให้ถูกต้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องของจำเลยไม่เกี่ยวกับการบังคับคดีของโจทก์ คดีนี้ ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด ที่ดินของจำเลยโดยระบุว่าที่ดินติดจำนองของนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ตามสัญญา จำนองที่ดินฉบับลงวันที่28 พฤษภาคม 2524 ต้นเงินจำนอง 2,000,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ยอดหนี้จำนองคิดถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2534เป็น เงิน 5,150,000 บาทนั้น เป็นการประกาศให้บุคคลทั่วไปทราบถึงภาระแห่งการรับผิดชอบก่อนนี้ในความเป็นจริงของที่ดินแต่ในทางกฎหมายที่ดินที่ติดจำนองแม้จะรวม ดอกเบี้ยเกินกว่า5 ปีด้วยก็ตาม จะต้องรับภาระแห่งดอกเบี้ยของหนี้เป็นเวลานาน เท่าใดนั้น มิใช่หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็นผู้วินิจฉัย หากมีการบังคับ จำนอง สิทธิตามกฎหมายที่ผู้รับจำนองจะพึงได้จากการบังคับจำนองมีเพียงใดก็ต้อง เป็นไปตามนั้นประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีมิใช่การบังคับจำนองไม่อาจทำให้ ผู้รับจำนองหรือจำเลยผู้จำนองได้หรือเสียสิทธิเกินไปกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมายได้ ถึง แม้ผู้รับจำนองจะใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 ขอรับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินจำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญตามที่จำเลยฎีกา

ก็ตามโดยเฉพาคดีนี้หากมีการขายทอดตลาดที่ดินไปตามประกาศของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ผู้รับจำนองก็ไม้อาจจะมาใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 289 ได้อยู่แล้วเนื่องจากการขายโดยจำนองติดไปกับที่ดิน ผู้ซื้อยัง
คงต้องรับภาระแห่งหนี้จำนองนั้นไปกับที่ดินด้วย หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหนี้จำนอง
อย่างใดก็เป็นเรื่องที่จำเลยกับเจ้าหนี้จำนองต้องไปว่ากล่าวกันอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่
เกี่ยวกับการขายทอดตลาดในคดีนี้แต่ประการใด แม้การระบุดหนี้ที่แท้จริงใน
ประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี อาจทำให้ผู้เข้าประมูลเข้าใจผิดซึ่ง
เป็นการไม่สมควร แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด จำเลยอาจ
ทำความเข้าใจกับผู้เข้าประมูลเองก็ได้จำเลยหาสิทธิจะร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีแก้ไขประกาศขายทอดตลาดไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย"

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ